أو سوق ملكه (فتعدت النار) أو الماء (الى ملك غيره بتفريطه ضمن) بان أجج نارا تسري في العادة لكثرتها أو في ريح شديدة تحملها أو فتح ماء كثيرا يتعدى مثله او ترك النار الموجبة ونام (لا) يضمن (ان طرت ريح ومن اضطجع في مسجد او) جلس أو اضطجع (في طريق) واسع فمتربه حيوان لم يضمن ما تلف به (أو وضع حجرا بطين في الطريق ليطأ عليه الناس لم يضمن) لان في هذا ونحوه نفعا للمسلمين

(فصل ولا يضمن رب بهيمة غير ضارية ما أتلفته نهارا من الاموال والابدان) اذا لم تكن يده عليها فان كانت ضمن (ويضمن راكب) لدابة (وسائق وقائد) لها (قادر على التصرف فيها) بجناية يدها وفمها وولدها ووطء برجلها الا ما نفحت بها من غير سبب مالم يكبحها زيادة على العادة او يضرب وجهها (وان تعدد راكب) على الدابة بان كان عليها اثنان أو ثلاثة (ضمن الاول) ما يضمنه الراكب المنفرد لانه المتصرف فيها والقادر على كفها (أو من خلفه ان انفرد بتدبيرها) لصغر الراكب أو مرضه أو عماه ونحوه (وان اشتركا) أي الراكبان (في تدبيرها أو لم يكن) معها (الا قائد وسائق اشتركا في الضمان) لان كل واحد من الراكبين المشتركين في تدبيرها أو من السائق والقائد لو انفرد ضمن فاذا اجتمعا ضمنا ويشارك راكب معهما أو مع أحدهما او بلى ويقال مقطرة كواحدة على قائدها الضمان ويشارك سائق في اولها في جميعها وفي آخرها في الاخيرة فقط وفيما بينهما فيما باشر سوقه وما بعده (ويضمن ربها) أي الدابة (ما أتلفته) من زرع وشجر وخرق ثوب أو قصته بعضها اياه أو وطئها عليه ونحوه (ليلا) فقط لان العادة من أهل المواشي ارسالها نهارا للرعي وحفظها ليلا وعادة أهل الحوائط حفظها نهارا فاذا افسدت شيأ ليلا كان من ضمان من هي بيده ومحل ذلك (ان كان بتفريطه) في حفظها بتركه في وقت عادته لان أفسدت شيأ نهارا لاغاصبا لتعديه (وكذا) يضمن (مستعيرها ومستأجرها ومن يحفظها ومن قتل) حيوانا (صائلا) أي واثبا عليه ولو (كان الصائل (آدميا) صغيرا أو كبيرا عاقلا او مجنونا حرا أو عبدا حال كون القاتل (دافعا عن نفسه) أي نفس القاتل (أو ماله) ومحل عدم الضمان في الصائل اذا لم يندفع بغير القتل (او اتلف) انسان ولو صغيرا بكسر أو حرق أو غيرهما (من ملاهي او آلة لهو) كطنبور وعود ودف بصنوج أو حاق أو اتلف نردا أو شطرنجا أو صليبا (أو كسر اناء فضة أو اناء ذهب أو) كسر او شق اناء (فيه خمر أمور باراقتها) وهي ما عدا خمر الخلال أو خمر الذمي المستترة فان اناءها غير مضمون سواء قدر على اراقتها بدونه أولا (أو كسر حليا محرما) على ذكر لم يستعمله ولم يتخذه مالكه يصلح للنساء وأما اذا أتلفه فقد تقدم ان محرم الصناعة يضمن بمثله وزنا (او اتلف آلة نصر أو) آلة (تعزيم أو تنجيم او صور خيال أو اتلف كتب مبتدعة مضلة) أو كتب أكاذيب أو مصانف لاهل الضلال والبطالة أو كتب كفر (أو أتلف كتبا فيها أحاديث ردية لم يضمن في الجميع) قال في شرح المنتهى وظاهره ولو كان معها غيرها أي لم يضمن المتلف ما أتلفه من ذلك

(باب الشفعة)

وهي شرعا استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت اليه بعوض مالي ان كان المنتقل اليه مثل الشريك أو دونه (لا شفعة لكافر على مسلم وثبتت) الشفعة (للشريك فيما انتقل عنه